

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/6170

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – הרחבת תחולה על עובדים עצמאים ועובדי כלכלת הפלטפורמה), התשפ"ה–2025

החלפת סעיף 9 1. בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹, במקום סעיף 9 יבוא:

"הרחבת תחולה 9. הוראות חוק זה לעניין מעסיק ועובד יחולו בשינויים המחויבים ולפי העניין, גם על –

(1) מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם ועל מזמין שירות המקבל שירות מאדם באמצעות קבלן שירות, ועל אדם המועסק כאמור;

(2) מי שהתקשר עם עובד עצמאי לרבות דרך פלטפורמה מקוונת מונחת רווח לקבלת שירות או לביצוע עבודה על ידי העובד העצמאי או באמצעות עובדיו, שלא באופן קבוע, ועל העובד העצמאי או עובדיו כאמור; לעניין פסקה זו, "עובד עצמאי" – אדם העוסק במשלח ידו ואין אדם אחר מעבידו."

דברי הסבר

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), אוסר על ביצוע מעשים של הטרדה מינית והתנכלות, קובע עונש על ביצועם וכן קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות המקנות לניזוק זכות לפיצויים.

בחוק קיימת התייחסות מיוחדת להטרדה מינית המתרחשת במערכות יחסים המאופיינות בתלות ובחוסר שוויון בין הפרטים וביתר שאת במערכות של יחסי עבודה. בשל המאפיינים של יחסי העבודה ובעיקר בשל יחסי הכוח הבלתי שוויוניים בין העובד למעסיק קובע החוק כי התנהגויות מסוימות המופנות כלפי עובד מהוות הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא הראו למטריד כי אינם

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

מעוניינים. בנוסף, החוק קובע כי בתביעות לפיצויים בגין עוולות שנגרמו עקב הטרדה מינית בעבודה, נטל ההוכחה שלא נגרמה עוולה מוטל על המעסיק. כמו כן, על המעסיק מוטלת החובה לנקוט באמצעים שונים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה ולטפל במקרי הטרדה מינית שאירעו במקום העבודה.

החוק בנוסחו הנוכחי, שותק באשר להטרדות מיניות של עובדים עצמאים, למשל, לגבי מקרים של הטרדות מיניות של עובדי כלכלת הפלטפורמה וכלפיהם. במקרים אלו, גם אם אין יחסי כפיפות ישירים, יש לעיתים פערי כוחות הנובעים מתלותו הכלכלית של העובד העצמאי במזמין העבודה או מיחסים היררכיים, שמצדיקים את החלת ההסדרים המיוחדים הקיימים בחוק ביחס ליחסי עבודה, גם על יחסים אלו. הקושי להתנגד להטרדות המיניות או להוכיח אותן בבית משפט במערכות היחסים שתוארו לעיל זהה לקושי של עובדים הנתונים למרות של מעסיקם. לפיכך, מוצע להרחיב את תחולת החוק ולקבוע במפורש כי הוראות החוק הנוגעות ליחסים בין עובד למעביד, יחולו בשינויים המחויבים גם על עובדים עצמאים ועל עובדי כלכלת הפלטפורמה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3933/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2318/25), על ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3461/25) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3848/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)